

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 6/2538

นายมานพ พลจันทร์

โจทก์

นายปูน มณีเนตร

จำเลย

นายมานพ พลจันทร์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า การนำสืบพยานหลักฐานของจำเลยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จึงไม่ชอบที่ศาลจะรับฟังคำเบิกความดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดี โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 65) โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทให้จำเลยใช้ค่าเสียหายปีละ 6,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าเสียหาย นับแต่วันฟ้องไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

1 คำสั่ง ฎีกาของโจทก์ที่เป็นข้อกฎหมายมีว่า โจทก์มีสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่า จำเลยนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาดังกล่าว เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่ปรากฏว่าจำเลยได้ปฏิเสธว่ามีได้ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ ข้อกฎหมายที่โจทก์อ้างจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

1 คำสั่ง ฎีกาของโจทก์ที่เป็นข้อกฎหมายมีว่า โจทก์มีสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่า จำเลยนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาดังกล่าว เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่ปรากฏว่าจำเลยได้ปฏิเสธว่ามีได้ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ ข้อกฎหมายที่โจทก์อ้างจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ